阳东大八一木制品厂“3·3”一般机械伤害事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年6月18日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 - 2 -
（二）事故发生经过 - 2 -
（三）事故现场调查情况 - 3 -
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 - 5 -
（一）事故应急救援处置情况 - 5 -
（二）事故善后处理情况 - 6 -
（三）应急处置评估 - 6 -
三、事故原因及存在问题 - 7 -
（一）直接原因 - 7 -
（二）间接原因分析（存在问题） - 7 -
四、相关单位履职情况 - 7 -
（一）大八镇人民政府履职情况 - 7 -
（二）阳东区市场监督管理局大八市场监督管理所 - 9 -
五、事故责任认定及处理建议 - 9 -
（一）建议不予追究责任人员 - 9 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 - 9 -
（三）其他处理建议 - 9 -
六、事故防范和整改措施建议 - 10 -
七、事故调查组成员意见及签名表 错误！未定义书签。

阳东大八一木制品厂“3·3”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月3日10时1分许，阳东区大八镇辖区一家无字号名称的木制品厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失93万元（以下简称大八“3·3”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府立即指派大八镇政府、区应急局、区市场监管局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求大八镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展工贸行业领域打非治违工作，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对大八“3·3”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年3月4日，阳东区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区工信局、区市场监管局、区人社局、区总工会、区检察院和大八镇政府派员组成的阳东大八一木制品厂“3·3”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对大八“3·3”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，大八“3·3”事故是一起因工人缺乏安全意识，违规操作引发的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市阳东区万森木制品厂，2023年10月下旬开始营业，事故发生时未取得营业执照，无字号名称；2024年3月6日取得区市场监管局颁发的营业执照，登记的名称为阳江市阳东区万森木制品厂（以下简称“万森木制品厂”），经营者：谭某兴；类型：个体工商户；组成形式：个人经营；经营场所：阳江市阳东区大八镇塘八路106号之一；经营范围：一般项目：木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。事故发生时有正式员工11人，临时员工12人左右。

2.谭某兴，38岁，汉族，阳江阳东塘坪人，万森木制品厂的经营者、厂长。

3.许某妹（事故死者），49岁，汉族，阳江阳西人，万森木制品厂的平刨机工人。

（二）事故发生经过

2024年3月3日上午，许某妹一人在平刨机工作，负责将小木块放到平刨机操作平台上进行平刨工作。

2024年3月3日10时1分许，许某妹抱起约二十个小

木块时洒落在操作平台上及平台后面，便俯身探头进入操作平台另一端捡拾，被平刨机挡板夹住头部后，返回的刨刀将许某妹头部刨伤血流不止。在平刨机右边约 4 米处的开料工梁某维第一时间发现后立即按下急停按钮，并马上通知厂长及其他工人前来救助。

（三）事故现场调查情况

1.涉事机械相关情况。涉事机械名称：平刨机，无铭牌，生产厂家：祥富兴机械，厂家地址：广东省佛山市顺德区伦教工业区。该平刨机操作平台长 4.31 米，高 1.91 米，平刨机背面道轨长 6.27 米，机器急停按钮在操作平台正中央处，平刨机操作平台右边约 1/4 处有一滩血迹，操作平台背面机器后背板存在较多血迹。



图 1 涉事平刨机



图 2 平刨机道轨



图 3 操作平台血迹



图 4 平刨机后面血迹



图 5 刨刀及人体组织

2.据监控视频显示，许某妹被平刨机挡板夹住头部后，道轨上仍在运行的刨刀返回时刨伤许某妹头部。



图 6 监控视频截图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为 93 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，梁某维第一时间按下急停按钮，关闭机器，并马上通知厂长谭某兴及其他工人前来帮忙。许某妹丈夫用纸巾按压伤口止血，谭某兴则马上拨打120急救电话，并去大八镇卫生院带救护车到现场，10时18分许，救护车到达，医生进行简单包扎后前往阳江市中医医院抢救，10时45分许到达阳江市中医医院，11时许七妹经阳江市中医医院抢救无效后宣告死亡。

接报后，区应急局、区市场监管局、大八镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和大八镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024年3月7日，死者家属与万森木制品厂的经营者谭某兴在区有关职能部门及大八镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，三方协商一致，由万森木制品厂赔偿人民币93万元，并已转入死者家属指定账户。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急

处置评估为良好。

三、事故原因及存在问题

（一）直接原因

许某妹违规操作[1]，对安全避险预判不足，在机器尚未停止运行的情况下，俯身探头进入操作平台另一端捡拾时被平刨机挡板夹住头部后被仍在运转的刨刀刨伤头部受伤致死。

（二）间接原因分析（存在问题）

1.个人经营的投资人未能保证所需资金投入

谭某兴作为经营者、个人经营的投资人未能保证安全生产条件所必需的资金投入致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致生产经营单位未制定本单位的全员安全生产责任制等安全生产规章制度，未能制定机械设备的安全操作规程，未能对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识以及掌握本岗位的安全操作技能。

2.工厂未经设立登记从事经营活动

万森木制品厂自2023年10月下旬开始营业至事故发生时未取得营业执照，在没有经过市场监管部门设立登记的情况下，擅自从事生产经营活动。

四、相关单位履职情况

（一）大八镇人民政府履职情况

大八镇政府落实属地安全生产监管责任，把安全生产工作纳入党委、政府工作议事日程，将学习习近平总书记关于

[1] 《木工机械 安全使用要求》（AQ7005-2008）7.3.5 不准在木工机械运转中或已切断电源但其仍在惯性运转时,将手伸到刀具刃部位取木材、清理机器、剔除木屑木块。

安全生产重要论述纳入镇党委宣传工作重点，纳入镇党委理论学习中心组学习的主要内容，将安全生产纳入党政领导班子成员年度述职报告内容。2023年以来，大八镇深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要批示指示精神会议14次，召开安全生产相关工作会议25余次，专题研究6次，主要领导和分管领导专门到企业督导检查20余次。2024年2月20日制定了《大八镇春节后复工复产安全隐患排查行动实施方案》，截至2月底，大八镇共重点抽查8家木器制造厂，详细排查复工复产的安全隐患，督促各企业严格执行复工复产“六个一”措施，确保大八镇企业符合复工复产的安全生产条件。**执法检查方面：**2023年开展重大事故隐患专项排查整治行动，大八镇共检查各类企业106家（次），共发现一般隐患252项，重大隐患11项，目前均已整改完成。大八镇成立安全生产检查联合执法小组，严厉查处各类安全生产违法违规行为，2023年以来共联合执法16次，出动检查人员66余人次，发出限期整改通知书23份。**宣传培训方面：**开展安全生产月、“119”消防安全月等宣传活动，通过悬挂横幅、印发宣传资料、设立普法咨询摊位等方式，扎实开展宣传教育活动，全面提升民众安全生产意识；同时邀请阳东区消防救援大队莅临大八镇开展消防知识教学培训，镇府组织相关负责人及75家企业单位共80余人参加，进一步提高执法人员的业务水平以及企业负责人应急处置和器材使用能力。

大八镇政府对万森木制品厂在营业期间开展现场检查2

次，督促指导并提醒消防安全和生产安全等注意事项。大八镇政府依法基本履行了监管职责，同时在事故发生后积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）阳东区市场监督管理局大八市场监督管理所

大八市场监督管理所负责直接办理辖区内个体工商户的登记注册、年度报告和信息公示工作；建立辖区内市场经营主体的分类监管档案，并进行日常监督管理；监督管理辖区内各类商品市场的交易活动，开展市场巡查等职责。

大八市场监督管理所于2023年10月13日和2023年11月17日对万森木制品厂开展行政检查，共发出询问通知书1次，责令整改通知书1次，大八市场监督管理所依法基本履行了监督职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

许某妹缺乏安全意识，违规操作，在机器尚未停止运行的情况下，俯身探头进入操作平台另一端捡拾时被平刨机挡板夹住头部后被仍在运转的刨刀刨伤头部受伤致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

谭某兴作为经营者、个人经营的投资人未能保证安全生产条件所必需的资金投入致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致生产经营单位未制定本单位的全员安全生产责任制等安全生产规章制度，未能制定机械设备的安全操作规程，未能对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从

业人员具备必要的安全生产知识以及掌握本岗位的安全操作技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[2]的规定，对事故发生负有责任。建议阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项[4]之规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

万森木制品厂，未经设立登记从事经营活动，其行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条[5]规定，建议由阳东区市场监督管理局依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条[6]之规定对其进行处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条 市场主体应当按照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。

[6] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条 未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。

（一）进一步强化安全生产主体责任落实。万森木制品厂等生产企业单位主要负责人要深刻吸取事故教训，严格依法履行主要负责人安全管理职责。一要立即建立健全安全管理体系，落实全员安全生产责任制，配备专职或兼职安全管理人员，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，结合各机械设备产品说明组织编制，完善各机械操作岗位安全操作规程；二要制定本单位安全生产教育和培训计划以及应急救援预案，同时组织全体员工开展安全教育培训活动和应急救援演练工作，做到严格落实教育培训计划和制度，尤其是新进员工上岗前三级培训，并建立健全日常考评和检查机制，重点督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位；三要在工厂内或有关机械、设备的醒目位置设置安全警示标志，让每一个在该场所从事生产经营活动的从业人员或者该设施、设备的使用者都能够清楚地看到；四要加大安全生产条件所必需的资金投入，用于安全设施建设、安全设备购置，为从业人员进行足时足量的安全生产教育和培训等方面。

（二）进一步加强落实属地监管责任。大八镇政府一要进一步加强安全生产管理工作，深刻吸取阳东区近年来发生的生产安全事故教训，全面剖析存在的重大风险问题，建立隐患清单；二要结合实际扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升等行动，提升各类企业从业人员安全技能和企业层面应急救援能力，提高企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实；三要加强

安全生产监督检查，对违反安全生产相关法律法规行为严肃查处，同时实现“一隐患一台账”，及时督促跟踪整改。

（三）进一步推进“打非治违”行动。阳东区市场监督管理局大八市场监督管理所作为市场经营主体类主管部门，要切实加大执法检查力度，对辖区内各类市场主体开展一轮专项执法检查。组织指导并督促各类市场经营主体依法办理登记注册、营业执照期限临期或信息变更要及时申请办理续期或换证手续；对于经多次督促办理登记注册但仍未办理的市场主体应依法作出处罚，遵循“零容忍、严执法、重实效”的原则，严厉打击各类非法违法生产经营行为。